LE LIVRE NOIR

DE LA

BUREAUCRATIE

SES CONSÉQUENCES ET COMMENT EN SORTIR

NOUVELLE ÉNERGIE

2026



EN FINIR AVEC LA BUREAUCRATIE

Je l'ai constaté en entreprise comme en collectivité, **la France ne régresse pas par un manque de talents, d'énergie ou d'idées, mais par un excès de normes, de procédures, de contraintes, d'impôts, de bureaucratie !** J'ai souvent dénoncé ce mal français, à la fois comme commerçant, comme maire, comme président d'association d'élus, comme responsable politique et surtout comme citoyen. Ce sujet n'est ni technique, ni secondaire. Il touche au cœur de notre démocratie et de notre capacité à agir, à progresser, à avancer.

Comme l'a établi le conseiller d'État Christophe Éoche-Duval, **certains codes ont littéralement explosé**. Depuis 2002, le nombre de mots du Code de l'environnement a bondi de 946 %, le Code de commerce a augmenté de 454 %, le volume du Code général des collectivités territoriales a quasiment triplé, le Code de la construction et de l'habitation a crû de 143 % et le Code de l'urbanisme de 54,5 %. Cette frénésie touche tous les domaines de la société : le Code général des impôts a gonflé de 130 % en vingt ans, le Code pénal a augmenté de 71 % depuis 2002 et, depuis 1997, le Code de l'action sociale et des familles a même enregistré une hausse record de 652 %.

Selon le Secrétariat général du Gouvernement, le droit français compte aujourd'hui 47,6 millions de mots. Depuis 2002, **ce volume a plus que doublé**. Pour lire l'intégralité de ce corpus, il faudrait 2 643 heures, soit 17 mois à temps plein. Personne ne l'a lu. **Personne ne le lira jamais**.

La France comptait 5 codes sous le Premier Empire. Elle en compte aujourd'hui 78. Le nombre de pages du Journal officiel, est passé de 11 808 en 1966 à 26 701 en 2022. **Les textes eux-mêmes s'allongent** : la longueur moyenne d'un article de loi est passée de 275 mots sous la présidence de Jacques Chirac à 434 mots en 2023. En vingt ans, 1 046 lois ont été promulguées, soit cinquante par an en moyenne. En 2023, les textes déposés comptaient 583 articles ; ils en avaient 1 302 au moment de la promulgation, soit une augmentation de 123 % au fil de la navette parlementaire.

Cette frénésie a un coût. L'IFRAP l'évalue **entre 87 et 112 milliards d'euros,** soit au moins 3,7 % du PIB. Pour les seules entreprises de taille intermédiaire, ce fardeau représente 28 milliards d'euros. Pour les collectivités territoriales, le surcoût normatif annuel dépasse 4,2 milliards d'euros. Mais le coût réel est plus élevé encore : **plus on légifère, plus il faut d'administration pour produire, contrôler et interpréter les normes,** ce qui appelle de nouvelles dépenses, lesquelles appellent de nouvelles règles pour les encadrer. **Ce cercle est auto-alimenté. Ce n'est pas seulement de l'argent mal dépensé, c'est aussi de l'énergie privée, entrepreneuriale, citoyenne, absorbée par cette folie normative plutôt que consacrée à produire, à construire, à soigner, à innover, à protéger.**

Cette prolifération n'est pas seulement **coûteuse**. Elle est **désorganisatrice**. Elle **ralentit** les projets, **décourage** l'investissement, **épuise** les élus locaux, **pénalise** les entrepreneurs, **éloigne** les soignants de leurs patients, contraint les policiers à remplir des formulaires plutôt que d'être sur le terrain. Elle finit par produire quelque chose de plus grave encore : un sentiment d'absurdité **généralisée**, une **défiance** croissante envers des institutions perçues comme **tatillonnes sur l'accessoire et impuissantes sur l'essentiel**.

Et ce mal ne concerne pas seulement les maires, les collectivités, les entreprises ou les professions réglementées. Il concerne tout le monde. Il se niche dans la demande de logement, le permis de construire, la carte d'identité, le remboursement de soins, la scolarité d'un enfant, l'installation d'un médecin, un dossier de handicap, une création d'entreprise, une activité agricole, une rénovation énergétique ou une simple démarche du quotidien. Ce n'est pas une question technique. **C'est une question de liberté**.

Il y a dans ce phénomène une menace que nous ne devons pas sous-estimer. Un Droit que personne ne peut lire dans son intégralité et dont la non-application est devenue la variable d'ajustement normale du système, devient un **instrument de pouvoir discrétionnaire de l'administration**.

L'égalité devant la loi - principe fondateur de notre République - devient alors une fiction.

Parallèlement, les responsables politiques se trouvent pris dans un étau : une demande sociale croissante d'intervention dans tous les domaines, et une capacité d'action qui se réduit à mesure que le droit s'épaissit. **La réforme la plus simple devient d'une complexité telle qu'elle échoue avant même d'avoir produit ses effets.** Ce décalage entre les promesses et les réalités nourrit la défiance. La défiance nourrit les extrêmes. **L'inflation normative n'est pas seulement un problème administratif. C'est un problème démocratique.**

L'enquête que nous avons menée n'est pas un rapport désincarné, froid, abstrait. **Nous parlons du réel**. **De la vie des Français**. Entre le 11 juillet 2025 et le 11 mars 2026, 4 636 personnes ont répondu à notre consultation et nous ont confié leurs blocages, leurs renoncements, leurs colères.

90,4 % d'entre eux déclarent avoir déjà été découragés par une démarche administrative. 74,5 % rencontrent des lourdeurs administratives dans leur vie professionnelle. Ce que montrent ces témoignages est accablant : une administration trop souvent lente, contradictoire, formaliste, punitive, incapable de reconnaître ses erreurs et parfois même incapable de communiquer avec elle-même.

Beaucoup, avant nous, ont promis de simplifier. Tous ont échoué parce qu'ils ont traité le problème comme une question de communication ou d'ajustement marginal. Parce qu'ils ont voulu rationaliser un système qu'ils continuaient en même temps à alimenter. Parce qu'ils n'ont jamais assumé le conflit avec une culture administrative qui préfère le contrôle à la confiance, la procédure à l'objectif, la forme au fond, la modalité à la finalité. **Tous ont compliqué davantage au nom de la simplification**.

Il faut d'abord nommer correctement le problème. **Ce que nous combattons n'est pas tant la complexité qui peut être un progrès.** Construire une école aujourd'hui est plus complexe qu'il y a un siècle : les exigences de sécurité incendie, d'accessibilité, d'acoustique ont progressé, et c'est légitime. **Ce que nous combattons, c'est la complication :** ce qui entrave sans protéger, ce qui substitue l'autorisation à la liberté, ce qui multiplie les guichets dont chacun peut bloquer un projet sans qu'aucun puisse l'autoriser seul. Quand la complexité double, la complication est multipliée par dix par l'accumulation des fonctions de contrôle que l'on ajoute pour gérer la complexité elle-même.

Cette **complication** a des racines précises : **l'aversion** au risque érigée en doctrine, **la croyance** que plus l'entité est grande plus elle est juste et efficace le **conformisme étatique** de **la formation des technocrates**, une **hypercentralisation** qui concentre la production normative dans un écosystème étroit et déconnecté du pays réel. Elle a des conséquences précises : des agents publics de bonne foi qui s'embourbent dans des règles contradictoires, des élus qui renoncent plutôt que de s'exposer à une mise en risque juridique, des maires qui démissionnent.

Notre méthode repose sur trois ruptures.

La première est d'arrêter d'alimenter la machine. Toute règle nouvelle doit être soumise à une évaluation préalable de son impact réel, économique, social, pratique, rendue contraignante et non consultative. Le stock et le flux de normes doivent être mesurés avec la même rigueur que doit l'être le budget de l'État. **La règle du « une norme créée, deux supprimées » doit enfin être appliquée** réellement, non pas en supprimant des circulaires sans portée normative pour satisfaire à la forme, mais en abrogeant des textes de rang équivalent à chaque nouvelle règle créée.

La deuxième est de désencombrer l'existant. Cela suppose de supprimer les agences qui font écran entre la décision et le terrain, et de rétablir un interlocuteur unique déconcentré en la personne du préfet, chargé non plus de délivrer des autorisations préalables mais de contrôler a posteriori et de sanctionner effectivement. **Cela suppose d'interdire la surtransposition des directives européennes :** la France s'impose à elle-même des contraintes que ses partenaires n'appliquent pas, au seul détriment de ses entreprises et de ses collectivités. **Cela suppose enfin de transférer un vrai pouvoir normatif aux collectivités** – les normes nationales moins nombreuses, seront alors concentrées sur les grands principes et d'ordre public, laissant au terrain la capacité d'adopter les règles adaptées à la situation réelle de l'usager. Le principe de subsidiarité, forcément ascendante, doit être une réalité répétée et consacrée constitutionnelle.

La troisième est de changer de doctrine. Remplacer le principe de précaution par le principe de responsabilité : le premier paralyse en l'absence de certitude, le second responsabilise en présence de risque maîtrisé. Passer de la culture du processus à la culture du résultat : un agent public, un élu, un responsable administratif doit être évalué non sur sa conformité aux procédures, mais sur les effets concrets de son action pour les citoyens. Cela suppose de **réformer en profondeur la formation des hauts fonctionnaires** en y introduisant la diversité des profils, le management, la sociologie du terrain et le pragmatisme, pour rompre avec un formatage juridique qui produit d'excellents rédacteurs de normes et de trop rares praticiens du résultat. Et parce que le corpus normatif a atteint une masse que nulle administration ne peut maîtriser seule, l'intelligence artificielle doit devenir un outil de gestion de cette complexité — capable de concilier des normes contradictoires, de rendre le droit intelligible pour les décideurs de terrain, d'offrir une application personnalisée des règles sans multiplier les textes. L'IA au service de l'usager, pas de la bureaucratie.

Simplifier ne doit plus être un exercice cosmétique. Cela suppose de résister aux corporatismes, aux routines, aux réflexes de surtransposition, à cette tentation permanente de produire une règle nouvelle pour compenser l'échec de la précédente. **D'autres pays l'ont fait,** comme l'Estonie, la Suède, l'Allemagne, en s'appuyant sur des indicateurs de résultats, la décentralisation et la numérisation. **La France peut le faire.**
Nous le ferons.

David Lisnard
Président de Nouvelle Énergie

90,4%

des répondants ont déjà été découragés par une démarche administrative

74,5%

des répondants rencontrent des lourdeurs administratives dans la vie professionnelle

PRINCIPALES PLAINTES

- Procédures incompréhensibles ou contradictoires — **65,5%**
- Trop de paperasse — **62,9%**
- Trop de normes ou de réglements — **59,4%**
- Normes et règles inadaptées à la situation — **47,2%**
- Retards dans les décisions administratives — **43,3%**

DÉMARCHES À SIMPLIFIER EN PRIORITÉ

- Déclarations sociales et fiscales — **51,9%**
- Création d'entreprise — **47,8%**
- Logements et permis de conduire — **46,6%**
- Urbanisme et environnement — **38,5%**
- Éducation et parcours scolaire — **27,1%**
- Accès aux soins — **22,2%**
- Aides sociales — **14,5%**

Consultation menée entre le **11 juillet 2025** et le **11 mars 2026**, auprès de 4636 personnes

LES



NORMES
LES PLUS CITÉES QUI RENDENT FOU

&

LES



PIRES ABSURDITÉS RAPPORTÉES
PAR LES FRANÇAIS

Vie professionnelle & Entreprises

LES NORMES DE LA TECHNOCRATIE	LES SOLUTIONS DE NOUVELLE ENERGIE
35 heures : renchérissement des heures supplémentaires, trois semaines de moins travaillées par an qu'en Allemagne.	Permettre à tout accord d'entreprise de déroger à la durée légale à la hausse comme à la baisse, dans le respect du repos minimum de onze heures. Majoration des heures supplémentaires à 10 % par défaut, sans supplément de charges patronales. Supprimer l'obligation légale de 12 jours ouvrés consécutifs avant le 31 octobre.
Loi Hamon : information obligatoire des salariés deux mois avant cession, source d'insécurité juridique sans reprise documentée.	Abroger l'obligation d'information préalable. La remplacer par un cadre fiscal incitatif à la reprise par les salariés : exonérations d'impôt sur les plus-values du cédant conditionnées à une cession à un véhicule de reprise salarié.
Qualiopi : audit de processus formel déconnecté de la qualité pédagogique, excluant les petites structures.	Substituer à l'audit de processus une évaluation de résultats (taux d'insertion, satisfaction des stagiaires). Créer une voie simplifiée aux financements OPCO pour les organismes de moins de cinq salariés. Supprimer l'exclusivité de Qualiopi comme condition d'accès aux financements publics.
CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) : renouvellement tous les cinq ans quand le permis de conduire est valable à vie.	Allonger la validité à dix ans pour les conducteurs sans incident. Revalidation simplifiée (test pratique seul) pour les conducteurs en exercice continu. Supprimer le CACES pour les engins de catégorie 1 en environnement fermé, au profit d'une autorisation interne de l'employeur.
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)/Sapin II : reporting extra-financier hors de proportion avec le risque réel des PME.	Interdire la surtransposition de la CSRD en droit français. Appliquer strictement les seuils européens (250 salariés minimum). Exonérer totalement les TPE-PME de moins de 50 salariés, y compris par ricochet contractuel.
MDR (Medical Devices Regulation) : délais et coûts d'homologation des dispositifs médicaux multipliés par trois à cinq depuis 2017.	Différencier au niveau européen les dispositifs à faible risque (classes I et IIa) avec procédures allégées. Créer un fonds national de prise en charge partielle des coûts MDR pour les fabricants de moins de 50 salariés. Délais opposables aux organismes notifiés avec indemnités de retard.
LCBFT (Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme)/ MICQ : obligations anti-blanchiment de niveau bancaire imposées à des structures sans rapport avec leur risque réel.	Différencier les obligations selon le profil de risque réel. Exonérer les structures de moins de cinq salariés de la cartographie formelle des risques, remplacée par une formation certifiée annuelle de deux heures. Supprimer les dispositions MICQ imposant un contrôle interne de niveau bancaire aux petites structures.

Urbanisme & Logement

LES NORMES DE LA TECHNOCRATIE	LES SOLUTIONS DE NOUVELLE ENERGIE
DPE (Diagnostic de Performance Energétique): coefficient électricité pénalisant les pompes à chaleur ; interdiction de location ayant retiré 453 000 biens du marché.	Supprimer l'interdiction de location des passoires thermiques et la remplacer par un bonus-malus incitatif. Réformer le DPE en supprimant les indicateurs d'énergie primaire qui pénalisent le chauffage électrique dans un pays à plus de 90 % d'électricité décarbonée.
ABF (Architectes des bâtiments de France): pouvoir discrétionnaire sur des détails mineurs ; interdiction du double vitrage en contradiction directe avec le DPE.	Transformer l'avis conforme en avis simple pour tout ce qui ne touche pas la façade principale, la toiture visible et les éléments classés. Délai maximal de deux mois, passé lequel l'avis est réputé favorable. Interdire à l'ABF de s'opposer à des travaux d'isolation lorsque des solutions adaptées au bâti ancien existent sur le marché.
Loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette): paralyse la construction, renchérit le foncier sans tenir compte des réalités locales.	Décentraliser l'objectif ZAN aux EPCI. Mobiliser en priorité les 55 000 ha de zones commerciales déjà artificialisées (potentiel : 1 million de logements). Supprimer la double peine : une commune ne peut être simultanément contrainte par le ZAN et sanctionnée par la loi SRU.
Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain): quotas uniformes sans tenir compte de la topographie, des risques naturels ou des contraintes foncières.	Réformer selon un principe de différenciation territoriale : quotas négociés par contrat EPCI-État sur la base des besoins réels. Intégrer logements intermédiaires et résidences étudiantes dans le décompte. Supprimer la reprise préfectorale du droit de préemption, qui dessaisit les maires sans produire un seul logement supplémentaire.
Loi Littoral (consacre certains espaces comme devant être particulièrement protégés) : jurisprudence étendue jusqu'à bloquer des projets en cœur de ville cohérents avec le voisinage.	Clarifier par la loi la notion d'« extension de l'urbanisation » pour exclure les opérations de densification en tissu urbain constitué. Créer un rescrit urbanistique littoral : position opposable en trois mois avant dépôt du permis.
PPRI (Plans de Prévention des Risques d'Inondation) : zones inconstructibles tracées sans tenir compte de l'absence historique d'inondation.	Imposer l'évaluation contradictoire des études hydrologiques servant de base aux PPRI. Différencier risque fort et risque modéré avec des régimes de constructibilité distincts. Révision automatique tous les dix ans intégrant les données actualisées.

Fiscalité & Cotisations

LES NORMES DE LA TECHNOCRATIE	LES SOLUTIONS DE NOUVELLE ENERGIE
CFE (Cotisation foncière des entreprises) : réclamée dès la création, avant le premier euro de chiffre d'affaires.	Exonérer de CFE et de cotisations URSSAF toute entreprise nouvelle pendant les douze premiers mois. Après douze mois, cotisations calculées sur les revenus effectivement perçus, sans assiette forfaitaire minimale avant la troisième année.
IFI (Impôt sur la fortune immobilière) : usufruitier contraint de déclarer la pleine propriété d'un bien dont il ne détient que l'usufruit.	Rétablir la règle initiale : l'usufruitier est imposé sur la valeur de l'usufruit, non de la pleine propriété. Dans la ligne de « Changer de logiciel fiscal », supprimer l'IFI et le remplacer par une fiscalité foncière assise sur des valeurs vénales actualisées.

IFU/RCM (Imprimé fiscal uniqu, Revenus capitaux mobiliers) : déclaration obligatoire dès 3,91 € d'intérêts, coût de traitement supérieur à la recette fiscale générée.	▶	Relever le seuil à 50 euros. En deçà, transmission automatique à la DGFiP par les établissements financiers, sans obligation déclarative pour le contribuable.
Taxe sur les locaux vacants : appliquée automatiquement même en cas de travaux de rénovation.	▶	Exonération automatique de plein droit pendant toute la durée des travaux faisant l'objet d'un permis ou d'une déclaration préalable déposé en mairie. Le propriétaire qui rénove revient sur le marché : le taxer pendant cette période contredit l'objectif même de la taxe.

Agriculture & Environnement

LES NORMES DE LA TECHNOCRATIE	◆	LES SOLUTIONS DE NOUVELLE ENERGIE
PAC et déclarations redondantes : 9 h/semaine de tâches administratives, déclarations viticoles en quatre exemplaires auprès de quatre organismes ne communiquant pas.	▶	Appliquer le « Dites-le nous une fois » au monde agricole : toute donnée transmise à un organisme est accessible aux autres. Fusionner les quatre déclarations viticoles en une déclaration unique dématérialisée. Remplacer le dossier PAC annuel par un contrat d'objectifs sur cinq ans, révisé seulement en cas de modification significative.
Continuité écologique des rivières : empêche l'entretien des barrages et provoque selon les cas assèchements ou inondations.	▶	Réviser l'article L. 214-17 du Code de l'environnement : présomption d'utilité des ouvrages existants à rôle hydraulique avéré, à la place de la présomption d'obstacle. Rétablir le droit des riverains à entretenir seuils et vannes dans le cadre d'un plan pluriannuel approuvé par la DDT, sans autorisation annuelle.
PAC (Politique agricole commune) — cultures intermédiaires : obligation de semer en plein été même en période de sécheresse extrême, sous peine de sanctions.	▶	Activer automatiquement la clause de force majeure pour toute exploitation en zone de restriction hydrique déclarée : la déclaration de zone en restriction vaut dérogation collective, sans démarche individuelle. Négocier une dérogation permanente pour les zones de sécheresse structurelle.
Loi sur l'eau / ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement) : études « quatre saisons » à 100 000 € et délais de trois à cinq ans pour créer une retenue agricole.	▶	Déclarer les retenues d'eau agricoles d'intérêt général majeur : procédure accélérée (douze mois maximum), recours contentieux plafonné à dix-huit mois. Supprimer les études « quatre saisons » sous seuil, remplacées par une étude simplifiée de trois mois.
Taxe sur l'ovosexage : appliquée uniquement en France et en Allemagne, distorsion de concurrence directe.	▶	Porter l'harmonisation obligatoire au niveau européen. À défaut dans deux ans, suspendre l'obligation française. Appliquer ce principe à toutes les normes bien-être animal franco-françaises sans réciprocité aux frontières.
Réglementations phytosanitaires : 140 substances interdites en France et autorisées en Europe, ZNT (Zones de non traitement) deux à quatre fois plus larges qu'en Allemagne.	▶	Aligner sans délai les zones de non-traitement sur les standards européens (5 mètres). Supprimer le Conseil stratégique phytosanitaire et la séparation obligatoire vente-conseil. Autoriser sans délai les nouvelles techniques génomiques (NBT). Appliquer aux importations les mêmes exigences normatives qu'aux produits français.

Santé & Social

LES NORMES DE LA TECHNOCRATIE	LES SOLUTIONS DE NOUVELLE ENERGIE
Numerus Apertus : malgré la suppression du numerus clausus, la France ne forme que 9,5 médecins pour 100 000 habitants (30e rang sur 36 dans l'OCDE).	Doubler le nombre d'étudiants en médecine formés d'ici 2030 en augmentant les capacités de stage. Raccourcir les études en autorisant l'exercice supervisé dès la cinquième année. Adapter le concours classant aux besoins réels par territoire.
Loi Matzac : confusion durable entre SDIS et SAMU, doublons coûteux, 20 h/semaine de tâches non médicales pour les médecins.	Clarifier par la loi la répartition SDIS/SAMU sur un critère unique : le type d'urgence désigne immédiatement l'opérateur compétent. Supprimer les ARS et confier leurs missions utiles aux préfets en association avec les collectivités et les soignants.
ISO 15189 / COFRAC (Comité Français d'Accréditation) : surtransposition ayant réduit les laboratoires de 4 000 à moins de 1 000 en quinze ans.	Appliquer le principe de non-surtransposition au COFRAC : ses exigences ne peuvent excéder la norme ISO 15189 adoptée par le CEN, avec audit comparatif public dans les six mois. Plafonner les délais d'instruction à douze mois (initiale) et six mois (renouvellement).
AME (Aide médicale d'Etat) : 1,2 Md€ couvrant l'ensemble des soins non urgents, perçue comme une injustice par les cotisants qui peinent à accéder à un médecin.	Supprimer l'AME et la remplacer par une Aide Médicale d'Urgence strictement limitée aux soins vitaux, maladies transmissibles et soins liés à la grossesse. Réaffecter intégralement l'économie réalisée (600 à 900 M€) au renforcement de l'offre en déserts médicaux.

Éducation & Vie quotidienne

LES NORMES DE LA TECHNOCRATIE	LES SOLUTIONS DE NOUVELLE ENERGIE
Parcoursup / Loi ORE : algorithme opaque, accès au supérieur conditionné par la capacité à rédiger un « projet motivé ».	Supprimer Parcoursup et le remplacer par un système d'affectation fondé sur les résultats scolaires objectifs. Rétablir le libre accès à l'université pour toute filière non contingentée.
Carte scolaire : assignation à résidence scolaire pour les familles sans moyens de déménager ou de recourir au privé.	Supprimer la carte scolaire sur trois ans. Allocation scolaire mobilisable auprès de l'établissement de son choix, public ou privé sous contrat : le financement public suit l'élève, non l'établissement.
Vigipirate : interprétations locales interdisant l'accès des parents dans des équipements publics, au-delà du texte national.	Circulaire du Premier ministre précisant que Vigipirate ne peut interdire l'accès des parents pour l'accompagnement de leurs enfants mineurs. Créer un rescrit préfectoral : toute collectivité appliquant une interprétation excédant la doctrine nationale justifie dans dix jours la base légale de sa restriction.

LES 20 PIRES ABSURDITÉS RAPPORTÉES PAR LES FRANÇAIS

AUJOURD'HUI, AVEC LA TECHNOCRATIE	DEMAIN, AVEC NOUVELLE ENERGIE
L'architecte pour un garage  Si votre maison fait 120 m² et que vous ajoutez un garage de 20 m², un architecte devient obligatoire. Le même garage serait pourtant autorisé sans architecte sur une maison plus petite.	Relever le seuil à 250 m² pour les maisons individuelles. Régime intermédiaire — déclaration de conformité par un maître d'œuvre agréé — pour les extensions de moins de 40 m², quel que soit le gabarit total.
Les limites de propriété invisibles  Un propriétaire doit matérialiser sur plan les limites d'un terrain de 27 hectares, même lorsque le bâtiment se situe à plus de 200 mètres de toute clôture.	Limiter l'obligation de bornage aux seules parties du périmètre situées à moins de 10 mètres du projet de construction, sauf contestation de limite par un voisin.
Le PV d'alarme à 2 500 €  Le simple remplacement de capteurs d'alarme incendie peut exiger un procès-verbal de réception de travaux par un bureau de contrôle. Coût : jusqu'à 2 500 €, sans aucune modification du bâtiment.	Définir par arrêté une liste limitative des interventions soumises à réception obligatoire. Le remplacement de capteurs à l'identique sans modification de l'architecture relève d'une simple déclaration de l'entreprise certifiée.
L'arithmétique administrative  Un dossier de menuiserie refusé parce que le facteur solaire était indiqué 42 %. L'administration exigeait une valeur entre 0 et 1, soit 0,42.	Généraliser dans tous les formulaires numériques un mécanisme de conversion automatique des unités. Interdire le rejet d'un dossier pour motif de format si la donnée technique est correcte : l'administration signale et accorde dix jours de correction sans suspension du délai d'instruction.
La passoire thermique imposée  Dans certains secteurs protégés, les Architectes des Bâtiments de France interdisent le double vitrage. Les propriétaires doivent conserver des logements trop énergivores, malgré les exigences du DPE.	Règle législative explicite : l'ABF ne peut s'opposer à des travaux d'isolation dès lors que des solutions adaptées au bâti ancien existent sur le marché. La conformité au DPE prime sur l'avis esthétique de l'ABF.
La fenêtre de 5 centimètres  Un permis de construire refusé parce qu'une fenêtre a été déplacée de 5 cm par rapport au plan initial. Un détail minime qui bloque tout un projet.	Procédure de déclaration de modification mineure : toute modification n'affectant aucune règle d'urbanisme est déclarée dans les trois mois et réputée conforme sauf opposition motivée en trente jours.
Le parking impossible  Un supermarché doit créer un parking infiltrant pour les eaux de pluie. Mais la réglementation impose aussi des ombrières photovoltaïques couvrant toute la surface… empêchant l'eau d'atteindre le sol.	Le rescrit de cohérence préfectoral (Partie I) résout ce cas directement. En amont, toute nouvelle obligation réglementaire pesant sur une même installation est soumise à un test de compatibilité physique avec les obligations existantes avant promulgation.
Les vignes à 5 centimètres près  Un vigneron sanctionné pour un écart de 105 cm entre les pieds de vigne au lieu de 100. La densité totale à l'hectare était pourtant conforme.	Droit à l'erreur opposable : premier manquement non intentionnel = mise en conformité sans sanction. Les contrôles agricoles se fondent sur le résultat agronomique global, non sur les écarts métriques ponctuels.

LES 20 PIRES ABSURDITÉS RAPPORTÉES PAR LES FRANÇAIS

Le pot d'échappement de la micro-station

Le SPANC (Service public d'assainissement non collectif) impose une ventilation complète sur certaines micro-stations d'épuration qui ne produisent pas de méthane.
Un usager compare la règle à installer un pot d'échappement sur une voiture électrique.

Réformer les prescriptions du SPANC en les fondant sur le risque réel du dispositif. Les micro-stations agréées avec certification de non-production de méthane sont exemptées de l'obligation de ventilation passive.

Semer en pleine sécheresse

La PAC impose parfois de planter une culture intermédiaire en plein été après la moisson. Même en période de sécheresse extrême, sous peine de sanctions.

La déclaration de zone en restriction hydrique vaut dérogation collective automatique, sans démarche individuelle. Dérogation permanente négociée pour les zones de sécheresse structurelle.

L'interdiction d'entretenir les rivières

Le principe de continuité écologique empêche parfois d'entretenir les barrages de moulins. Conséquence : assèchements ou inondations incontrôlables.

Présomption d'utilité des ouvrages existants à rôle hydraulique avéré. Droit des riverains à entretenir seuils et vannes dans le cadre d'un plan pluriannuel approuvé par la DDT, sans autorisation annuelle.

Le médecin sans salle d'attente

Un médecin exerçant 100 % en téléconsultation doit malgré tout disposer d'une salle d'attente physique. Une obligation administrative déconnectée de la pratique.

Créer par décret simple un statut de « cabinet de télémédecine » exemptant les médecins en téléconsultation exclusive des obligations de salle d'attente et des normes d'accessibilité de locaux non destinés à accueillir du public.

La visite médicale pour deux mois

Un contrat saisonnier de 2 mois impose une visite médicale obligatoire, même sans risque particulier. Coût : 95 €.

Supprimer la visite médicale d'embauche pour les contrats de moins de trois mois sur des postes sans risque particulier. Adapter le suivi médical aux risques réels du poste.

Le casse-tête des congés

Le droit du travail impose aux salariés de prendre 12 jours ouvrés consécutifs avant fin octobre. Même si eux et leur employeur préfèrent prendre leurs congés en hiver.

Supprimer l'obligation légale de prise de 12 jours consécutifs avant le 31 octobre. La prise des congés est organisée par accord entre les parties, dans le respect des minima de repos.

Les cotisations avant les revenus

Dès la création d'une entreprise, l'URSSAF et l'administration réclament cotisations et CFE. Parfois avant même le premier euro de chiffre d'affaires.

Exonération totale pendant les douze premiers mois. Après douze mois, cotisations calculées sur les revenus effectivement perçus, sans assiette forfaitaire avant la troisième année.

Le certificat de non-remariage

Une femme de 89 ans souffrant de troubles cognitifs doit prouver qu'elle ne s'est pas remariée. Condition nécessaire pour continuer à percevoir sa pension de réversion.

Supprimer l'obligation de certificat annuel : le registre d'état civil signale automatiquement tout remariage à la caisse de retraite. La charge de la preuve se renverse.

Prouver qu'on est français

Certains citoyens doivent produire une attestation de nationalité française pour accéder au Barreau ou renouveler un passeport. Même lorsqu'ils possèdent déjà une carte d'identité et un passeport valides.

Supprimer l'exigence d'attestation de nationalité pour toute démarche présentée par un usager titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Ces documents font preuve de nationalité.

LES 20 PIRES ABSURDITÉS RAPPORTÉES PAR LES FRANÇAIS

Le certificat médical pour le loisir
Des certificats médicaux sont exigés chaque année pour pratiquer certains sports. Même lorsqu'il s'agit d'une simple activité de loisir.

Supprimer l'obligation pour les activités de loisir sans risque particulier. Le maintenir uniquement pour les sports à contrainte physiologique élevée et les personnes déclarant une pathologie chronique.

L'asphyxie sous la paperasse
Une entrepreneur a dû effectuer six rendez-vous en mairie et deux passages en préfecture pour un simple changement de nom sur sa carte d'identité.

Obligation légale de « Dites-le nous une fois » : tout document détenu par une administration est accessible aux autres. Dossier numérique unique. Suppression des exigences d'exemplaires papier multiples. (Renvoi au symptôme 1.)

La complexité qui fait renoncer
Un propriétaire a renoncé à une aide de 3 000 euros pour l'installation d'une pompe à chaleur après un an de démarches bloquées pour une simple erreur de date.

Administration proactive : versement automatique des prestations vérifiables sur données fiscales et sociales existantes. Médiateur de la simplification doté d'un pouvoir de validation pour les dossiers bloqués depuis plus de cinq ans. (Renvoi au symptôme 5.)

LES



GRANDS SYMPTÔMES DE LA BUREAUCRATIE

L'asphyxie sous la paperasse

« En tant qu'auto-entrepreneur, j'ai dû fournir trois fois les mêmes documents à des services différents. Tout était déjà numérisé, mais aucun service ne communiquait avec l'autre. Le temps perdu est considérable. »
Marina, Alpes-Maritimes

Pour Guillaume, dans l'Allier, l'expérience administrative commence par une scène banale : remplir un formulaire. Puis un autre. Puis encore un autre. Très vite, il se rend compte que l'administration lui demande **les mêmes informations sous des formes légèrement différentes.** Résultat : « **à cause de l'imprécision de l'information attendue, j'ai dû saisir cinq fois la même information sur plusieurs formulaires fournis par la même administration** » nous raconte-t-il.

Une auto-entrepreneuse rapporte une situation comparable. Elle transmet un dossier avec les pièces numérisées demandées. Quelques jours plus tard, un autre service les réclame à nouveau. Puis un troisième. Les mêmes documents seront finalement envoyés **trois fois**, simplement parce que les services ne communiquent pas entre eux.

Un autre usager pensait effectuer une formalité rapide : modifier son nom sur sa carte d'identité. L'opération se transformera pourtant en véritable parcours administratif : **six rendez-vous en mairie et deux passages en préfecture** furent nécessaires.

À La Réunion, un commerçant découvre quant à lui que la logique administrative peut dépasser celle du droit lui-même. La loi exige **trois exemplaires papier** pour sa demande d'autorisation d'activité. L'administration lui en demandera finalement **dix-sept**, car chaque personne amenée à consulter le dossier souhaitait disposer de sa propre copie physique.

Sébastien, en Ille-et-Vilaine, s'étonne pour sa part du fonctionnement de l'administration scolaire. Chaque année, pour réinscrire son enfant, il doit fournir à nouveau des informations pourtant déjà connues : date de naissance, lieu de naissance, coordonnées… Autrement dit, les mêmes données que l'année précédente.

Pour les familles confrontées au handicap, la situation peut devenir encore plus décourageante. Un parent d'enfant handicapé à vie explique que, même lorsque la situation médicale est reconnue comme définitive, **les dossiers doivent être recommencés dès qu'un formulaire administratif change. « Il serait pourtant logique que lorsque la décision est validée définitivement, on ne vous redemande pas d'établir à nouveau ce document** », expose-t-il.

BUREAUCRATOMÈTRE

«Dites-le nous une fois» : pour une administration connectée et solidaire

Mesure phare : Le principe du «Dites-le nous une fois» et l'interopérabilité.

- **Partage des données :** Obliger les administrations (mairies, préfectures, écoles, MDPH) à communiquer entre elles pour qu'un document fourni à l'une soit accessible aux autres.
- **Dossier Unique Numérique :** Créer un coffre-fort numérique où les pièces (actes de naissance, justificatifs de handicap) sont stockées une fois pour toutes et ne sont plus redemandées, sauf modification.
- **Zéro papier imposé :** Supprimer les exigences d'exemplaires multiples au profit d'une transmission dématérialisée unique.
- **Rendre l'obligation juridiquement opposable** par loi d'application universelle, au-delà du principe déclaratif.
- **Droit acquis permanent pour les situations de handicap définitivement reconnues :** aucun renouvellement de dossier si la situation médicale n'a pas évolué, même si les formulaires changent.
- **Un seul signalement (décès, changement d'adresse, mariage) met à jour l'ensemble des fichiers** dans les 48 heures.

Le cauchemar des règles qui se contredisent

« L'inspection du travail a mesuré la hauteur d'assise des chaises de mes salariés et exigé une mise en conformité pour 80 d'entre elles. »
Jean-Baptiste, Val-de-Marne

Dans le secteur médical, les contradictions réglementaires peuvent devenir impossibles à résoudre. Un professionnel de santé explique que les normes vétérinaires exigent des **sols parfaitement lisses,** faciles à nettoyer, tandis que les règles de la médecine du travail imposent au contraire des **surfaces antidérapantes.** Dans certaines configurations, **respecter l'une revient à enfreindre l'autre.**

Les bâtiments publics n'échappent pas non plus à ces contradictions. Un usager remarque que les normes d'accessibilité imposent des **prises électriques basses** pour les personnes handicapées, alors que les règles de sécurité exigent qu'elles soient **placées plus haut.**

Un témoignage venu d'Indre-et-Loire décrit exactement la même situation : l'accessibilité impose des prises en dessous de **140 centimètres,** tandis que la réglementation incendie exige qu'elles soient situées **au-dessus de cette même hauteur.**

Dans le monde agricole, les incohérences prennent une autre forme. Un agriculteur explique que les aides publiques restent identiques qu'il cultive du blé, de l'orge ou du maïs. Mais s'il modifie sa culture sans en informer l'administration, il peut **être sanctionné.**

Un exploitant touristique rapporte pour sa part un conflit direct entre deux administrations. La direction départementale des territoires exige que les hébergements soient **alignés dans le même sens** pour répondre au risque d'inondation. Mais les Architectes des Bâtiments de France refusent le projet, jugeant cet alignement **inesthétique et contraire à la qualité paysagère du site.**

Aurélien, en Charente-Maritime, souligne une contradiction d'un autre ordre. D'un côté, la loi SRU impose aux communes de construire davantage de logements sociaux. De l'autre, la loi « zéro artificialisation nette » limite fortement les possibilités de construire sur de nouveaux terrains. Résultat : **de nombreux projets se retrouvent bloqués.**

Dans l'Indre, Christian pointe quant à lui les effets paradoxaux du principe de « continuité écologique des rivières ». En empêchant l'entretien des barrages existants, l'application rigide de cette règle peut conduire, selon les cas, à **l'assèchement de certains cours d'eau ou à une accumulation incontrôlable d'eau.**

BUREAUCRATOMÈTRE

La cohérence normative : faire primer le bon sens sur l'accumulation des règles

Mesure phare : La hiérarchie des normes et le rescrit administratif.

- **Le «Rescrit de cohérence» :** Permettre à un usager face à deux règles contradictoires de saisir un arbitre unique dont la décision s'imposera à tous les services.
- **Test PME/Réalité :** Soumettre toute nouvelle norme à un test «terrain» pour vérifier qu'elle n'entre pas en conflit avec les réglementations existantes.
- **Priorité à l'usage sur la forme :** Autoriser des dérogations locales lorsque deux lois nationales (ex: Loi SRU vs ZAN) se bloquent mutuellement sur un projet précis.
- **Le préfet dispose de trois mois pour arbitrer ;** son silence vaut accord favorable à l'usager, sauf matières touchant à la sécurité des personnes.
- **Veto d'une autorité indépendante** sur les textes créant des contradictions nouvelles avant promulgation.
- **Rapport public annuel des contradictions identifiées,** avec obligation de réponse législative dans les douze mois.

L'administration qui n'en finit pas de faire attendre

« J'ai attendu un an pour avoir l'aval de la DDE (direction départementale de l'équipement) afin de remettre en état un simple muret de clôture, pourtant identique en hauteur, longueur et couleur. »
Jacqueline, Aisne

Dans le Val-de-Marne, Nicolas reçoit une contravention qu'il estime injustifiée. Il la conteste. L'administration finit par reconnaître son erreur : il doit être remboursé rapidement. **Sept mois plus tard, il attend toujours.**

Un retraité connaît une attente tout aussi incompréhensible. Il souhaite simplement obtenir un devis pour **racheter des trimestres de cotisation** afin d'améliorer sa pension. Une démarche administrative classique. **La réponse mettra dix mois à arriver.**

Pour une famille, l'attente concerne un document pourtant fondamental : **l'acte de naissance de leur fils, né à Monaco.** Malgré plusieurs relances, il faudra **huit mois** pour que le document soit finalement délivré.

Un autre usager raconte son retour d'Australie. Il souhaite simplement **immatriculer son véhicule en France.** Le dossier est complet. Pourtant, la plaque d'immatriculation ne lui sera délivrée **qu'au bout de treize mois.**

Parfois, l'administration ne répond tout simplement plus. Une jeune femme explique que son conjoint étranger a failli perdre son emploi faute de réponse de la préfecture concernant son titre de séjour. Pendant des mois, aucune information ne lui est donnée. **La carte était pourtant prête depuis longtemps.**

Une propriétaire voulant simplement **rénover un petit muret sur son terrain** dépose une demande d'autorisation. Le projet est mineur. **Il faudra pourtant attendre un an** pour obtenir la réponse.

Même après une opération du poumon, un patient attend toujours, **plusieurs mois plus tard,** le remboursement de ses frais médicaux.

Dans un autre cas, un dossier complet est transmis à la **Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)** pour une situation médicale urgente. Malgré la gravité de la situation, **aucune réponse ne parvient pendant plus d'un an.**

Parfois enfin, les délais administratifs semblent ignorer la simple condition humaine. Un patient raconte avoir cherché un rendez-vous neurologique pour sa mère de **84 ans.** La première date disponible était fixée… **trois ans plus tard.**

BUREAUCRATOMÈTRE

Le choc de réactivité : vers des délais garantis et le silence valant accord

Mesure phare : Le «Silence vaut accord» généralisé et les délais opposables.

- **Extension du SVA :** Faire du silence de l'administration une approbation automatique pour la quasi-totalité des actes.
- **Délais de remboursement stricts :** Imposer le paiement d'intérêts moratoires automatiques par l'État à l'usager en cas de retard de remboursement.
- **Guichet de secours IA :** Utiliser l'intelligence artificielle pour trier les dossiers urgents et alerter dès qu'un délai critique est dépassé.
- **Suppression des 1 600 exceptions actuelles au SVA** issues d'une quarantaine de décrets sectoriels.
- **Délai de quinze jours pour notifier les pièces manquantes :** passé ce délai, le dossier est réputé complet et aucune demande ultérieure ne peut plus suspendre ni interrompre le délai d'instruction.
- **Alignement des sanctions** pour retards de paiement public sur la loi LME.

Quand la règle devient punitive

« J'ai dû fermer mon gîte l'an dernier, après 25 ans d'activité, au motif que la demande d'ouverture déposée en 1998 était incomplète. »
Jean-Marc, Haute-Saône

Dans l'Oise, David pensait simplement bien faire. Pour valoriser ses produits, il indique sur ses étiquettes leur provenance locale : « **origine Aisne** ». L'administration lui reproche pourtant de ne pas avoir écrit « **origine France** ». Dix mois de procédures s'ensuivent. Au total, **plus de 9 000 euros de frais.**

Laurent, viticulteur, raconte une autre scène. Trois administrations différentes viennent le contrôler pour un **écart de cinq centimètres entre ses rangs de vigne.** Au moment des faits, une infection aux yeux l'avait pourtant rendu temporairement aveugle. « Si j'avais été salarié, cela aurait fini aux Prud'hommes et au journal de 20 heures pour acharnement », soupire-t-il. « Mais quand on est chef d'entreprise, on est présumé coupable et on doit répondre à tout. »

Dans une petite rue commerçante, une gérante souhaite simplement installer une enseigne. L'administration lui impose un cahier des charges strict : **lettres rétroéclairées obligatoires, pour un coût de 3 000 euros.** Dans la rue voisine pourtant, des enseignes artisanales, bien plus simples, sont tolérées sans difficulté.

Un propriétaire raconte une situation tout aussi absurde. Son projet de **piscine** est refusé par les Architectes des Bâtiments de France. La solution ? Rebaptiser le projet « **bassin** ». Un autre habitant se voit demander une **photographie de l'emplacement de sa future piscine prise depuis la voie publique**… alors que son terrain n'est pas visible depuis la rue.

Une mère de famille explique qu'on lui a demandé une **attestation officielle de nage délivrée par une piscine municipale** pour que son enfant puisse participer à une activité aquatique… en colonie de vacances.

Dans un appel d'offres public, un candidat est éliminé pour une raison tout aussi déroutante : il est incapable d'indiquer **le taux exact de CO_2 émis par la livraison d'un seul colis,** transporté dans un camion qui en contient des centaines.

En Loire-Atlantique, Joël découvre la mécanique administrative dans toute sa brutalité. Un retard de **60 euros de cotisation URSSAF** déclenche l'intervention d'un huissier. La procédure s'emballe : **5 800 euros de pénalités** et une convocation au tribunal, alors même qu'il avait déjà envoyé sa réclamation par courrier électronique.

Un contribuable se souvient enfin d'une remarque d'un contrôleur fiscal, qui résume à elle seule le sentiment de nombreux Français : « Si vous aviez parfaitement respecté la loi, cela aurait été suspect. Faire exactement ce que dit la loi est impossible. »

BUREAUCRATOMÈTRE

La bienveillance administrative : du droit à l'erreur au conseil de conformité

Mesure phare : Le «Droit à l'erreur» effectif et la proportionnalité.

- **Avertissement avant sanction :** Interdire toute pénalité financière au premier manquement de bonne foi.
- **Le conseiller plutôt que le contrôleur :** Transformer les agents de contrôle en conseillers de conformité, avec une phase de régularisation sans frais.
- **Fin du «fétichisme du mot» :** Empêcher le blocage d'un projet pour une question de vocabulaire si l'intention technique est conforme.
- **Charge de la preuve de l'intention frauduleuse** appartenant à l'administration, non à l'usager.
- **Aucune procédure d'huissier pour un retard inférieur à 500 euros** sans mise en demeure restée sans réponse pendant trente jours.
- **Plafonnement des contentieux d'urbanisme à deux ans** entre dépôt du recours et décision définitive.

Quand les erreurs de l'administration pourrissent la vie

« Propriétaire d'un restaurant, j'ai demandé à l'URSSAF d'étaler un paiement. Je lui ai envoyé sept chèques à encaisser de manière différée, mais ils l'ont tous été en même temps ! La personne qui avait lu ma demande n'était pas la même que celle qui s'occupait des chèques. Résultat : je suis interdit de chéquier, ma trésorerie a sombré, j'ai dû revendre mon restaurant et redevenir salarié. » Thierry, Val d'Oise

Pour certains Français, la relation avec l'administration commence par une simple erreur… qui rapidement prendre des proportions démesurées. Un travailleur indépendant ouvre ainsi un courrier de l'URSSAF et découvre une somme vertigineuse : **plus d'un million d'euros à payer.** Après vérification, il s'agissait bien sûr **d'une erreur administrative.**

Dans une famille, un simple changement de logiciel en préfecture entraîne la disparition des coordonnées d'un conjoint étranger dans la base de données. Pendant plusieurs semaines, il se retrouve **sans preuve administrative de sa situation** et manque de perdre son emploi.

D'autres payent les conséquences très concrètes de ces dysfonctionnements. Un usager voit ainsi **375 euros saisis sur son compte bancaire** pour une amende. Problème : **il l'avait déjà payée.**

Un enseignant explique de son côté que **plusieurs milliers d'euros d'heures supplémentaires** n'ont jamais été enregistrés par l'administration. Malgré ses démarches répétées, la rémunération **ne sera jamais versée.**

Parfois, les procédures semblent tout simplement incapables de s'adapter à la réalité humaine. Un contribuable continue ainsi, pendant plus d'un an, à recevoir **des avis de taxe foncière au nom de son père décédé.** Les signalements se succèdent, mais les courriers continuent d'arriver.

Dans d'autres cas, c'est la rigidité des règles qui produit l'absurde. Une famille raconte que sa **demande de bourse scolaire** a d'abord été perdue par l'administration. Lorsqu'elle est finalement retrouvée… **elle est refusée pour dépassement de délai.**

Les entrepreneurs, eux aussi, se retrouvent parfois pris dans les engrenages administratifs. L'un d'eux ferme son entreprise, mais un décalage de **trois jours entre l'INPI et l'URSSAF** bloque la déclaration de son chiffre d'affaires et l'empêche **de percevoir son chômage.**

Un autre explique recevoir chaque mois une **relance de TVA avec mise en demeure.** Pourtant, le paiement est effectué **par prélèvement automatique.**

Enfin, une entrepreneure raconte qu'un simple **changement d'adresse du siège social** l'a contrainte à recommencer l'ensemble de la procédure administrative, avec **de nouveaux frais d'avocat et d'expert-comptable.**

BUREAUCRATOMÈTRE

La responsabilité de l'État : garantir la réparation et la correction immédiate

Mesure phare : La responsabilité pécuniaire de l'administration.

- **Indemnisation automatique :** Créer une procédure simple de dédommagement pour les frais engagés par l'usager suite à une erreur administrative (frais d'avocat, agios bancaires, perte d'emploi).
- **Droit de rectification immédiat :** Permettre à l'usager de suspendre une saisie ou une procédure dès qu'il apporte la preuve d'un paiement ou d'une erreur logicielle.
- **Mise à jour centralisée :** Un seul signalement (ex: décès, changement d'adresse) doit mettre à jour tous les fichiers fiscaux, sociaux et fonciers instantanément.
- **Procédure instruite par le médiateur de la République en trois mois,** sans contentieux administratif préalable.
- **Administration proactive :** versement automatique des petites prestations sans demande annuelle (le non-recours représente 30 à 50 % des prestations auxquelles les ménages éligibles pourraient prétendre).
- **Suppression de l'obligation de présence physique** pour les personnes lourdement handicapées.
- **Médiateur de la simplification pour les dossiers bloqués** depuis plus de cinq ans.

Quand la complexité décourage ou fait renoncer

« Atteint d'un cancer, j'ai dû refaire des démarches à chaque chimio pour « reconnaître » mon arrêt, car au-delà d'une certaine durée, une même maladie n'est plus indemnisée. » *Philippe, Rhône*

Face à la complexité administrative, les citoyens ne contestent parfois même plus. Ils renoncent simplement. Dans les Alpes-Maritimes, Frédéric en a fait l'expérience : déclarer ses moins-values sur les valeurs mobilières est devenu si compliqué qu'il a fini par abandonner. Plutôt que de s'acharner dans les formulaires et les règles changeantes, il a tout simplement cessé de les déclarer.

Ce renoncement peut parfois concerner des sommes dérisoires. Une enseignante raconte avoir renoncé à un supplément familial de **2,29 euros par mois,** simplement pour éviter de devoir prouver chaque année à l'administration que son fils est toujours en vie.

Pour certains professionnels, les obstacles administratifs deviennent même un facteur de départ. Une pédiatre, confrontée aux délais imposés par l'Agence régionale de santé pour s'installer dans une zone pourtant classée prioritaire, envisage désormais de quitter la France pour exercer en Suisse.

Dans d'autres cas, ce sont des aides publiques légitimes qui restent inutilisées. Une famille explique ainsi avoir abandonné sa demande de **bourse scolaire** après que l'administration a perdu son dossier.

Les projets d'investissement se heurtent eux aussi à ces lenteurs. Un entrepreneur raconte que les démarches pour installer des **panneaux solaires** dans son entreprise ont duré près d'un an… avant de se conclure par un blocage administratif.

Un autre propriétaire évoque une situation comparable. Il renonce finalement à une aide de **3 000 euros** pour installer une pompe à chaleur, épuisé par **un an de démarches** à cause d'une simple erreur de date sur une facture.

Parfois enfin, la rigidité administrative se heurte directement à la réalité humaine. Un usager explique avoir abandonné l'idée de demander une **carte d'identité pour sa sœur handicapée à plus de 80 %** : l'administration exigeait sa présence physique en mairie pour la prise d'empreintes. Son état de santé ne lui permettait tout simplement pas de s'y rendre.

Ces situations, loin d'être exceptionnelles, illustrent une conséquence silencieuse de la suradministration : face à la complexité des procédures, **les citoyens finissent par renoncer à leurs droits, à leurs projets ou à leurs aides.**

BUREAUCRATOMÈTRE

L'administration proactive : libérer l'accès aux droits et encourager l'initiative

Mesure phare : L'administration proactive et la «simplification par défaut».

- **Droit automatique aux prestations :** Verser les petites bourses ou suppléments familiaux automatiquement sans demande annuelle répétitive.
- **Service mobile pour les plus fragiles :** Supprimer l'obligation de présence physique en mairie pour les personnes lourdement handicapées en déplaçant le service à domicile.
- **Médiateur de la simplification :** Créer une instance capable de débloquer les dossiers «poussiéreux» (ex: gîte ouvert depuis 25 ans) par une validation exceptionnelle fondée sur le bon sens.
- **Verser automatiquement toute prestation dont les conditions d'éligibilité sont vérifiables sur données fiscales et sociales existantes**, sans demande annuelle : le non-recours représente 30 à 50 % des prestations auxquelles les ménages éligibles pourraient prétendre.
- **Supprimer l'obligation de présence physique en mairie pour les personnes lourdement handicapées :** le service se déplace ou la démarche est entièrement dématérialisée.
- **Doter le médiateur de la simplification d'un pouvoir de validation administrative exceptionnelle** pour les dossiers bloqués depuis plus de cinq ans, fondée sur le bon sens et la réalité de la situation.

EN FINIR AVEC LA BUREAUCRATIE

DISCOURS DE DAVID LISNARD, 7 AVRIL 2026

NOUVELLE ÉNERGIE

2026

La finalité de notre projet, c'est redonner à la France sa grandeur et aux Français leur liberté. L'une ne va pas sans l'autre.
La France ne peut pas être grande si ses citoyens ne sont pas libres.
Il n'y a **pas de grandeur nationale sans puissance**. Donc il n'y a pas de puissance sans liberté.
Pas de puissance sans indépendance. Pas d'indépendance sans un État performant.
Et il n'y a **pas d'État performant sans service public performant.**
Ce soir, nous avons pu rire. Jaune, parfois.
Mais nous avons pu aussi, grâce à cette enquête menée par Nouvelle Énergie, qui a recueilli plus de 4000 réponses, nous rendre compte que cette bureaucratie, cette folie administrative, que je ne cesse de dénoncer depuis des années, n'est pas une vue de l'esprit.
Elle est une réalité concrète.
Derrière chaque absurdité que vous avez entendue - les WC sur les barges ostréicoles, la minute réglementaire du contrôle technique, la retraitée déclarée morte par la Sécurité sociale - **il y a des Français qui se demandent si la règle a encore un sens**, si la décision administrative a encore un lien avec le réel.
Ce Léviathan administratif, tentaculaire, kafkaïen, nourri de ses propres procédures, dévore notre temps, notre énergie et parfois notre santé.
Il touche tout le monde.
L'usager qui veut comprendre quand ses droits à la retraite vont être ouverts.
L'entrepreneur qui attend dix-huit mois un permis de construire.
Le maire qui consacre la moitié de son temps à remplir des dossiers plutôt qu'à agir.
Le médecin qui passe un tiers de sa journée à saisir des données.
Il nous faut abattre ce Leviathan pour retrouver un **Etat performant qui soit être au service de la dynamique de la société,** au service des libertés, de la création entrepreneuriale, de la sécurité, de la santé, de l'instruction.
Nous devons avoir un Etat au service des Français et non pas des Français asservis par l'Etat.
Ce sujet touche au cœur de la démocratie, qui repose sur un contrat simple : des citoyens libres délèguent à des représentants élus le soin de faire la loi, et cette loi s'applique à tous de façon égale et intelligible.
Ce contrat est rompu.
Il est rompu parce que la loi est devenue illisible.
Il est rompu parce que l'égalité devant la norme est une fiction quand personne ne peut connaître l'intégralité des règles qui s'appliquent à lui.
Il est rompu parce que **l'administration dispose d'un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir.**
Ce décalage entre les promesses et les réalités nourrit la défiance. Et cette défiance n'est pas irrationnelle ; c'est la réponse logique d'une société qui observe, depuis des décennies, que les engagements politiques pris ne se traduisent pas en actes.
Les agriculteurs se plaignent de quatorze réglementations pour tailler les haies. Le Président de la République promet de corriger le problème. Trois jours plus tard tombe une nouvelle réglementation sur les tas de fumier. Et trois ans après, les haies restent soumises à plusieurs réglementations.
Ce n'est même pas de la mauvaise foi. C'est la mécanique d'un système que personne ne contrôle plus vraiment.
Les responsables politiques se trouvent pris dans un étau.
Un étau qu'ils ont construit eux-mêmes : une demande sociale croissante d'intervention dans tous les domaines, et une capacité d'action qui se réduit à mesure que le droit s'épaissit.
La réforme la plus modeste devient si compliquée qu'elle échoue avant d'avoir produit ses effets.
Chaque nouveau gouvernement annonce la simplification.
Chaque nouveau gouvernement continue d'alimenter le système qu'il prétend réformer.
Ce paradoxe est la conséquence d'une **culture administrative qui préfère le contrôle à la confiance, la procédure à l'objectif, la forme au fond, la modalité à la finalité.**
On n'a jamais autant dépensé en prestations sociales, et jamais autant eu de SDF dans les rues. On n'a jamais autant réglementé la construction, et on n'a jamais aussi peu construit de logements. On n'a jamais autant encadré la médecine, et 87 % du territoire national sont en désert médical.
Les Français ne sont pas dupes.
Ils voient l'écart entre la dépense et le résultat. Ils en tirent des conclusions.
Et quand les institutions démocratiques ordinaires semblent incapables de corriger ce dysfonctionnement, ils se tournent vers ceux qui promettent de tout casser, sans nécessairement savoir quoi construire à la place.
Et qui restent d'ailleurs dans les mêmes schémas étatistes et infantilisants. Il n'y a pas de différence de nature entre ce qu'on appelle le bloc central et les extrêmes. Ils sont tous nourris à la même matrice
L'inflation normative n'est donc pas seulement un problème administratif. C'est un problème démocratique. C'est un problème politique.
Et c'est un problème de résultats.
Si l'on veut que nos rues soient plus sûres, il faut plus de policiers sur le terrain.
Si l'on veut un système de santé qui fonctionne, il faut plus de soignants au chevet des malades.
Si l'on veut une justice efficace, il faut plus de magistrats dans les prétoires.
Si l'on veut une école qui instruit, il faut de meilleurs enseignants devant les élèves.
Pour cela, **il faut moins de personnels administratifs et moins de bureaucrates.**
Et si l'on veut moins de bureaucrates, la réponse est d'une logique absolue : il faut moins de bureaucratie.
Et pour qu'il y ait moins de bureaucratie, il faut **moins de lois inutiles, moins de normes redondantes, moins de procédures obligatoires, moins de rapports d'analyse et autres reporting** de bonne conscience qui remplissent les caves des archives, mobilisent des heures de travail qui ne servent qu'à alimenter la machine elle-même.
Il faut en finir avec cette culture technocratique qui a fait du contrôle la finalité de l'action publique.
Cette culture se traduit également par une multiplication des schémas : schéma régional de santé, schéma de cohérence territoriale, schéma directeur d'accessibilité, SRADETT. Autant de documents stratégiques qui font des dizaines voire des centaines de pages, voire des milliers, dont l'élaboration prend des années, dont l'application est incontrôlable et dont l'utilité réelle n'est jamais évaluée.
Voyez la notice d'explication des décrets ZAN qui fait 180 pages. La réglementation thermique des bâtiments scolaires fait près de 2000 pages.
Ce phénomène est aussi une réalité dans le monde de l'entreprise.
Cette frénésie a un coût. L'IFRAP l'évalue entre 87 et 112 milliards d'euros par an, soit 3,7 % du PIB. 28 milliards pour les seules entreprises de taille intermédiaire. 4,2 milliards de surcoût normatif annuel pour les seules collectivités territoriales.
Ce n'est pas seulement de l'argent public mal dépensé.
C'est de l'énergie privée, entrepreneuriale, citoyenne, consacrée à la complication plutôt qu'à produire, à construire, à soigner, à innover.
Cette inflation normative est aussi un problème de compétitivité.
Entre 2019 et 2024, l'Union européenne a produit plus de 13 000 actes juridiques.
Les États-Unis, sur la même période, en ont produit 3 500.

Les chiffres sont là : **de 2010 à 2023, la productivité du travail a progressé de 22% aux États-Unis et de 5% en Europe.**
Dans les années 80, la France affichait le 11ème PIB par habitant du monde, devant les États-Unis.
Quarante ans plus tard, elle est au 24e rang.
Et **depuis 2022, notre PIB par habitant est passé sous la moyenne de l'Union européenne.**
Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, loin d'être un libéral dogmatique – ce qui serait d'ailleurs un oxymore -, a remis en 2024 un rapport qui montre que le retard de productivité européen est directement lié à l'incapacité à innover dans un environnement normatif qui étouffe.
Pendant que l'Europe réglemente, le reste du monde dérégule et produit.
Le droit est devenu une arme dans la compétition entre puissances.
Les États-Unis l'utilisent pour protéger leurs marchés, favoriser leurs champions nationaux et sanctionner leurs concurrents au-delà de leurs propres frontières.
La Chine déploie son plan China Standards 2035 pour imposer ses normes techniques à l'échelle mondiale dans l'intelligence artificielle, la 5G et les énergies renouvelables.
L'Europe, elle, régule ce qu'elle n'a pas su inventer.
Or, **la puissance normative est une conséquence de la puissance économique, elle n'en est jamais la source.**
La dérégulation de doit pas être un mot tabou.
C'est le choix de faire confiance aux acteurs économiques plutôt que de les encadrer systématiquement.
C'est le choix de remplacer l'autorisation préalable par la responsabilité a posteriori.
C'est le choix de considérer que **la liberté d'entreprendre, de construire, d'innover, est le moteur de la prospérité.**
Les entreprises françaises et européennes le savent. Elles voient leurs concurrentes américaines et chinoises avancer sans les entraves que Bruxelles et Paris leur imposent. La question n'est plus théorique.
C'est une question de survie économique.
Depuis 2002, le volume du droit français a plus que doublé.
Il représente aujourd'hui 47,6 millions de mots. Pour le lire en entier, il faudrait 2 643 heures.
Personne ne l'a lu. Et personne ne le lira jamais.
En vingt ans, le Code de la construction est passé de 300 000 mots à près de 680 000, le nombre d'articles du Code de l'environnement a augmenté de 583 %, le Code général des impôts a augmenté de 130 %.
Notre Code du travail fait 4 000 pages contre 160 pour le Code du travail suisse en comptant les ordonnances d'application.
Au total, la France est aujourd'hui régie par 95 838 articles de lois et 258 385 articles de décrets. 73% de plus qu'il y a 20 ans.
Le Journal officiel atteignait 69 549 pages en 2024, contre 33 997 en 2004, soit le double en vingt ans.
« L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière », écrivait Portalis avec justesse.
Nous en sommes très loin !
Désormais la loi nous assomme et ces chiffres donnent le tournis.
« Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 258 variétés de fromages ? » demandait le général de Gaulle. Alors, imaginez un pays qui a plus de 400 000 normes !
Pour mesurer ce que cela représente, il faut remonter à Napoléon.
En quatre mois, avec trois autres juristes ont rédigé l'avant-projet du Code civil. En moins de quatre ans, il était promulgué. 2 281 articles. Clairs, lisibles, compris de tous. Ce code a traversé deux siècles.
Dans la décennie, quatre autres codes voient le jour : le Code de procédure civile, le Code de commerce, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal.
Cinq codes en dix ans qui ont refondé l'intégralité du droit français et inspiré les législations de la moitié du monde.
Il y en a aujourd'hui près de 80.
Tout a été compliqué depuis des années au nom même de la simplification.
Conséquence directe : les recours devant les tribunaux administratifs sont passés de 18 000 quand ils ont été créés dans les années 50 à plus de 250 000.
La judiciarisation va de pair avec la réglementation.
Montesquieu avait tout dit en une phrase : « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
Nous allons suivre ce précepte de bon sens que La Fontaine rappelait lui aussi dans sa fable « Les frelons et les mouches à miel » :
Le simple sens commun nous tiendrait lieu de Code :
Il ne faudrait point tant de frais ;
Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge,
On nous mine par des longueurs :
On fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge,
Les écailles pour les plaideurs
Alors, avec Nouvelle Energie, nous allons d'abord de fermer le robinet.
Mais nous n'allons pas en rester là.
Nous allons aussi évacuer l'eau du bain et réécrire notre droit pour le faire reposer sur des principes généraux clairs dont découleront des règles simples.
Et nous le ferons domaine par domaine - fiscal, social, environnemental, urbanisme - avec une seule grille de lecture :
-Cette règle est-elle nécessaire ?
-Protège-t-elle la liberté ou l'ordre public ?
Si oui, on la garde, on la réécrit en français clair, intelligible par tous.
Si non, on la supprime.
Et pour tout le reste, **une règle générale s'appliquera : tout ce qui n'est pas interdit est permis.**
Les témoignages entendus ce soir sont symptomatiques de la grande confusion de notre Droit.
Désarmer la bureaucratie est devenu une nécessité absolue.
C'est une condition pour réarmer le régalien.
Un État qui s'épuise à produire des normes qu'il ne peut pas faire appliquer n'a plus les moyens, ni la lucidité, ni le temps de remplir ses missions fondamentales.
À force de vouloir tout encadrer, tout surveiller, tout normer, l'État s'est affaibli là où il devrait être fort.
Et pendant ce temps, il a multiplié les contrôleurs.
Au moins 30 000 fonctionnaires sont aujourd'hui exclusivement dédiés à des fonctions de contrôle.

Nous avons les agents de la DGFiP qui contrôlent les déclarations fiscales, ceux de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) qui vérifient les étiquettes dans les supermarchés, les inspecteurs de l'URSSAF sans oublier les inspecteurs du travail…
Vous savez, ces fonctionnaires à qui l'Etat demande de travailler le 1er mai pour aller vérifier qu'un boulanger n'a pas ouvert sa boulangerie ce jour-là.
Nous avons besoin de moins de contrôleurs et de plus de gens utiles sur le terrain.
Mais cette inflation normative a aussi ses bénéficiaires.
Plus les procédures sont illisibles, plus les obligations de reporting sont lourdes, plus les appels d'offres sont incompréhensibles et **plus les collectivités, les hôpitaux, les ministères sont contraints de recourir à des assistances à maîtrise d'ouvrage** pour simplement comprendre les règles qu'ils sont censés appliquer.
En cinq ans, de 2017 à 2022, l'État a dépensé près de 2 milliards d'euros en **cabinets de conseil qui ont prospéré sur la complication que l'administration a elle-même produite.**
Résultat : une administration qui ne parle plus français.
La preuve : un lexique de 4000 mots et expressions a été publié pour traduire sa propre langue.

Ouvrez n'importe quel document administratif.
Vous y trouverez des « livrables », des « benchmarks », des « parties prenantes » à « embarquer dans une démarche de co-construction » pour « piloter un écosystème de gouvernance ».
Personne ne sait ce que cela veut dire.
Ce que nous combattons n'est pas la complexité en soi. Elle peut être un progrès.
Construire une école en 2026 est plus complexe qu'en 1926. Les exigences de sécurité incendie, d'accessibilité, d'acoustique ont progressé, et c'est légitime.
Ce que nous combattons, c'est la complication : ce qui entrave sans protéger, ce qui substitue l'autorisation à la liberté, ce qui multiplie les guichets dont chacun peut bloquer un projet sans qu'aucun puisse l'autoriser seul.
Philippe Muray se demandait avec justesse si « la seule bonne question est de savoir s'il est encore possible de ne pas tout interdire absolument. » Nous y sommes.
Notre réponse doit être concrète au cas par cas, secteur par secteur, norme par norme.
Le DPE interdit la location de 453 000 logements parce qu'ils consomment trop d'énergie.
Mais dans les secteurs protégés, les Architectes des Bâtiments de France interdisent le double vitrage qui permettrait précisément de les rénover. **La même règle crée le problème et empêche la solution.**
La règle doit être simple : l'ABF ne doit pouvoir s'opposer à des travaux d'isolation dès lors que des solutions adaptées au bâti ancien existent sur le marché.
Une commune ne peut pas être simultanément contrainte par le ZAN de ne pas construire et sanctionnée par la loi SRU de ne pas avoir assez construit.
Cette double peine doit être supprimée.
Et les 55 000 hectares de zones commerciales déjà artificialisées - parkings, hangars, friches - doivent être mobilisés pour un potentiel d'un million de logements.
Dès la création d'une entreprise, l'URSSAF réclame des cotisations avant le premier euro de chiffre d'affaires.
Avec Nouvelle Energie, nous proposons d'exonérer toute entreprise nouvelle pendant les douze premiers mois, et calculer ensuite les cotisations sur les revenus effectivement perçus.
Un retard de soixante euros ne devrait pas pouvoir déclencher et ne déclenchera plus l'intervention d'un huissier et 5 800 euros de pénalités. C'est une aberration.
La France interdit cent quarante substances phytosanitaires autorisées partout en Europe, avec des zones de non-traitement deux à quatre fois plus larges qu'en Allemagne.
Nos agriculteurs subissent des contraintes que leurs concurrents européens n'ont pas.
Le livre noir de la bureaucratie que nous publierons recensera des dizaines de normes et d'absurdités administratives, autant d'exemples concrets pour lesquels nous apportons des réponses concrètes.
Alors, c'est vrai. **Beaucoup, avant nous, ont promis de simplifier. Tous ont échoué. Pourquoi réussirions-nous ?**
Parce que contrairement à eux, nous ne traiterons pas la simplification comme une question de communication ou d'ajustement marginal.
Parce que nous ne chercherons pas à rationaliser un système tout en continuant à l'alimenter.
Parce que, contrairement à eux, nous ne bureaucratiserons pas la dé-bureaucratisation en créant des commissions pour simplifier, des agences pour évaluer les agences, des normes pour supprimer les normes.
On ne peut pas demander au système de se réformer lui-même.
Demander à Bercy de simplifier, c'est comme demander aux dealers de supprimer le trafic de drogue.
La première réponse sera institutionnelle en partant du principe que la transformation de l'État ne peut pas être confiée à l'administration.
La démarche de performance publique doit être pilotée depuis l'Élysée ou Matignon.
Un responsable à la performance publique, directement rattaché au Premier ministre, aura autorité sur tous les ministères, et réunira une des personnalités du secteur privé, des praticiens, également du secteur public, recrutées pour leur expertise opérationnelle, non pour leur appartenance aux grands corps.
La deuxième réponse sera méthodologique.
Regardons les réussites à l'étranger.
La Nouvelle-Zélande de Roger Douglas en 1984 : en quatre ans, démantèlement complet de l'État interventionniste : privatisations massives, déréglementation du marché du travail, fin des subventions agricoles.
Sa méthode repose sur une règle d'or : **on ne va jamais trop vite dans la réforme.**
Si on réforme lentement, chaque lobby a le temps de se mobiliser, de négocier, de bloquer.
La Nouvelle-Zélande est passée d'une économie sous tutelle à l'un des environnements les plus compétitifs du monde en moins d'une législature.
En Allemagne, c'est Gerhard Schröder, un chancelier social-démocrate - un socialiste ! - qui dit devant le Bundestag qu'il faut **réduire les prestations de l'État, encourager la responsabilité individuelle, et demander à chacun de faire davantage.**
Les lois Hartz réforment le marché du travail, l'indemnisation chômage, la flexibilité des contrats.
En Suisse, rien de spectaculaire. Juste une architecture institutionnelle incomparable : démocratie directe permanente, confédéralisme véritable, subsidiarité ascendante.
Le SMIC y est à 3 200 francs suisses nets.
Les citoyens y ont un pouvoir réel sur les normes.
Les collectivités y ont une autonomie fiscale réelle.
Et l'État central ne fait que ce que le niveau local ne peut pas faire.
La subsidiarité ascendante dans toute sa splendeur.
Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en parler : **l'Argentine de Milei.** Je l'évoque avec lucidité, sans naïveté, mais avec un grand intérêt, et avec objectivité.
Milei arrive avec un méga-décret supprimant plus de 300 normes, une réduction de moitié du nombre de ministères, et une contraction des dépenses publiques de près de 30 % en douze mois.
L'inflation est passée de plus de 200 % à 32 % en rythme annuel. Le déficit primaire, structurel depuis des décennies, a été éliminé. Et la pauvreté, qui touchait 53 % de la population début 2024, est tombée à 28 % en 2025.
Ce sont les plus modestes qui ont bénéficié en premier lieu de ce redressement.
Quand l'inflation s'effondre, ce sont ceux qui n'ont pas d'épargne pour se protéger qui respirent les premiers.
L'Argentine n'est pas la France. Notre point de départ est différent.
Mais la leçon est claire : **quand on a la majorité et la volonté de faire gagner la liberté, on peut faire bouger les choses et faire gagner son pays.**
Et moi, je veux faire gagner la France.
La troisième réponse est opérationnelle.
Le premier jour : le Premier ministre devra nommer un **gouvernement composé de douze ministres,** pour décider plus vite et assumer davantage.
Un moratoire réglementaire sera signé à l'Élysée le jour même : toutes les normes en cours d'adoption seront gelées.
Toutes les réglementations publiées dans les quatre-vingt-dix jours précédant l'élection suspendues le temps d'une revue d'utilité pilotée directement par la Présidence.
Ce décret enverra un message à toute l'administration : **le temps de la production automatique de normes est terminé.**
Dans les trente premiers jours, je chargerai le Premier ministre de déposer une **loi d'habilitation pour transformer l'État par ordonnances.**

Ces ordonnances supprimeront la moitié des 1 200 agences et opérateurs dont le coût et la redondance ne se justifient pas (480 000 agents)
Elles supprimeront les ARS, les DREAL, les MRAe, et autres DREETS (Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités).
Elles rétabliront un interlocuteur unique déconcentré, en l'occurrence le préfet.
Il sera chargé non plus de délivrer des autorisations préalables mais de contrôler a posteriori et de sanctionner effectivement.
Elles interdiront la surtransposition des directives européennes.
Toute surtransposition devra être justifiée par écrit, soumise au Conseil national d'évaluation des normes, et validée par le Parlement et non pas glissée dans un décret un vendredi soir.
Elles instaureront le droit de saisir l'administration pour qu'elle se justifie. Une idée d'Alain Madelin que nous partageons.
Nous allons compliquer la vie de l'administration jusqu'à ce que l'administration nous simplifie la vie.
Tout citoyen, toute entreprise, toute association pourra saisir une autorité rattachée au Premier ministre pour contester une norme, une procédure ou un formulaire jugé inutile ou disproportionné.
La charge de la preuve sera renversée : ce sera à l'administration de démontrer que la norme est nécessaire, lisible et proportionnée.
Ces ordonnances instaureront une règle simple : toute nouvelle norme imposera la suppression de deux normes de rang équivalent.
Ces ordonnances incluront enfin un principe de compétitivité : toute nouvelle norme devra être accompagnée d'une évaluation de son impact sur la croissance.
Si cet impact est négatif, la norme ne pourra être adoptée sans compensation explicite et réelle.
Dans les quarante-cinq jours : mise en œuvre d'une revue fonctionnelle, ministère par ministère, sur le modèle canadien de 1994. Cinq questions posées à chaque programme, chaque agence :
-A quoi cela sert-il ?
-Les Français en ont-ils vraiment besoin ?
-L'État doit-il le faire, ou une collectivité, ou le secteur privé ?
-Si l'État doit le faire, peut-il le faire mieux et moins cher ?
-Si oui : comment, et sous quel délai ?
Toute réponse négative déclenchera automatiquement une procédure de fusion, de transfert ou de suppression.
La débureaucratisation et la réorganisation des pouvoirs publics sont indissociables.
On ne peut pas supprimer des normes sans supprimer les structures qui les produisent.
C'est pourquoi, nous organiserons un **référendum sur l'organisation des pouvoirs publics et la création des Provinces.**
Celles-ci résulteront la fusion des régions et des départements en une cinquantaine d'entités avec un vrai pouvoir normatif local, une véritable autonomie fiscale, des compétences exclusives et non plus des compétences partagées où personne n'est responsable de rien.
La subsidiarité ascendante sera appliquée : chaque décision era prise au niveau le plus proche du terrain, et ne remontera au niveau supérieur que ce que le niveau inférieur ne pourra pas faire seul.
Le préfet ne décide plus à la place du maire.
L'État central ne décide plus à la place de la Province.
Et Bruxelles ne devra plus décider à la place de Paris.
Il faudra aussi modifier la Constitution pour supprimer le principe de précaution et lui substituer le principe de responsabilité.
Dans les cent premiers jours : réforme de la haute fonction publique. Suppression de l'Institut National du Service Public, qui a remplacé l'ENA sans rien changer au problème de l'énarchie, qui sera remplacée par des voies d'accès diversifiées valorisant les profils opérationnels et les expériences de terrain.
Instauration d'un spoil system: les directeurs d'administration centrale seront recrutés sur contrats d'objectifs, évalués sur les résultats, révocables.
Chaque ministère disposera en outre d'une fonction transformation dédiée, chargée de piloter le changement de l'intérieur.
Et nous créerons une DRH de l'État : il n'est pas acceptable que la première organisation de France ne sache pas gérer ses ressources humaines.
La France ne manque pas de talents, d'énergie ou d'idées.
Elle est paralysée par un excès de normes, de procédures et de bureaucratie.
Elle a un appareil d'État surdimensionné dans ses fonctions administrantes et sous-dimensionné dans ses missions régaliennes.
Simplifier est un choix politique.
Déréguler est une nécessité.
Cela suppose de résister aux corporatismes, au conformisme technocratique et descendant, aux routines, aux réflexes de surtransposition, à cette tentation permanente de produire une règle nouvelle pour compenser l'échec de la précédente.
Certains me diront que c'est radical.
Je leur répondrai qu'ils ont raison !
Notre pays est radicalement bureaucratisé, radicalement endetté, radicalement en insécurité. Il régresse radicalement dans la compétition mondiale, dépassé par des pays qui ont choisi la liberté économique plutôt que la norme systématique.
A déclassement radical, redressement radical.
Mais **cette radicalité ne s'improvise pas.** Elle n'est pas brutale.
Elle est constructive, méthodique. De Gaulle nous l'a enseigné en 1958. En moins de neuf mois, 335 ordonnances entrent en vigueur.
Il soumet la nouvelle Constitution à référendum. Il met en place le plan proposé par Jacques Rueff. Et en quatre ans, la France redevient une vraie puissance.
De Gaulle n'a pas créé une commission pour réformer. Il a gouverné, préparé, décidé, agi vite, et demandé sa légitimité directement au peuple.
C'est cela, la radicalité constructive et méthodique.
On ne réforme pas un pays en demandant la permission à ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. A la caste qui nous dirige et qui voudrait nous faire croire que la présidentielle est déjà jouée.
C'est, à mes yeux, l'une des conditions du redressement national.
Et c'est pour cela que **nous ferons de la débureaucratisation une grande cause nationale.** Non pas un chantier parmi d'autres mais la condition de tout le reste.
La débureaucratisation sera la grande cause nationale du quinquennat.

Sans débureaucratisation, pas de performance publique.
Sans débureaucratisation, pas de compétitivité retrouvée.
Sans débureaucratisation, pas de régalien renforcé.
Sans débureaucratisation, pas de libertés rendues aux Français.

C'est le préalable.

C'est notre engagement.

Pour que la France redevienne libre, puissante, et grande.